

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1319/2555

นายชูศักดิ์ ทรงเงินดี ผู้ชำระบัญชีร้องขอ
ให้

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา

จำกัด ล้มละลาย

นางสุมาลย์ อารุณี สังฆมณี

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119

ป.วิ.พ. มาตรา 18

ตามประกาศและข้อกำหนดคดีล้มละลาย เรื่องแบบพิมพ์ของศาลล้มละลาย
กลาง กำหนดแบบพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย
สำหรับคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (คดีสาขา) ซึ่งรวมถึง
การคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในหนังสือยืนยันหนี้ต่อศาลเพื่อให้
เปลี่ยนแปลงคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่นกรณีของผู้ร้อง จะต้องใช้แบบพิมพ์
ล.27 ของศาลล้มละลายกลาง หรือเอกสารที่มีรูปแบบแห่งแบบพิมพ์อย่างเดียวกัน
การที่ผู้ร้องใช้แบบพิมพ์ ล.8 อันเป็นแบบพิมพ์สำหรับคำร้องทั่วไป และมีรูปแบบต่าง
ต่างจากแบบพิมพ์ ล.27 ผิดข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2549 เมื่อศาลล้มละลาย
กลางตรวจพบในชั้นตรวจคำคู่ความจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้ผู้ร้องไปดำเนินการแก้ไขมา
ใหม่ให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดได้ ผู้ร้องทราบคำสั่งศาลแล้วไม่ดำเนินการภายใน
เวลาที่ศาลกำหนด ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องคัดค้านของผู้ร้องจึงชอบ
แล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด เด็ดขาดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544 ต่อมาวันที่ 9
ตุลาคม 2550 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือแจ้งยืนยันหนี้ให้ผู้ร้องชำระหนี้ตาม
สัญญาแต่งตั้งและหรือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์และเปิดบัญชีเดิน
สะพัดจำนวน 552,055.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน
จำนวน 295,048.47 บาท นับแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

วันที่ 24 ตุลาคม 2550 ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละลายกลางตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2550 ว่าจะให้ผู้ร้องทำเป็นคดีสาขาเข้ามาใหม่ภายใน 15 วัน ต่อมาวันที่ 14
กรกฎาคม 2551 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนและสั่งจำหน่ายชื่อผู้ร้อง
ออกจากบัญชีลูกหนี้ โดยใช้แบบพิมพ์ (ล.27) ซึ่งเป็นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย (คดีสาขา) ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่ทำคำร้อง
แบบคดีสาขาเข้ามาภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลสั่ง จึงไม่รับคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้
ร้องมีว่า การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยใช้แบบพิมพ์
คำร้อง เป็นการผิดข้อกำหนดคดีล้มละลายหรือไม่ เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119 วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติให้บุคคลที่ได้รับ
หนังสือแจ้งความยืนยันหนี้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถยื่นคำคัดค้านต่อ

ศาลโดยทำเป็นคำร้องภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับความยืนยัน
อันเป็นบททั่วไป แต่เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้ม
ละลาย พ.ศ.2542 อันเป็นบทกฎหมายที่ตราขึ้นในภายหลังเพื่อใช้ในกระบวนการ
พิจารณาคดีล้มละลายโดยเฉพาะ บัญญัติไว้ในมาตรา 19 ให้อำนาจอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลล้มละลายกลางในการออกข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณา
และการรับฟังพยานหลักฐานใช้บังคับในศาลล้มละลาย เพื่อให้การดำเนินกระบวนการ
พิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม และอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้ม
ละลายกลางโดยความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาได้ออกข้อกำหนดคดีล้มละลาย
พ.ศ.2542 เพื่อใช้บังคับในศาลล้มละลายและศาลอื่นที่มีอำนาจดำเนินกระบวนการ
พิจารณาแทนศาลล้มละลาย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษาเป็นต้นไป โดยมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2542 ข้อกำหนดดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับแล้ว และในข้อกำหนดคดีล้ม
ละลาย พ.ศ.2542 ข้อ 25 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง
อาจประกาศใช้แบบพิมพ์ใด ๆ สำหรับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายได้
ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางโดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดดังกล่าวได้
ออกประกาศศาลล้มละลายกลาง ที่ 1/2542 เรื่อง แบบพิมพ์ของศาลล้มละลายกลาง
กำหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย ให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้แบบพิมพ์ท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2542 เป็นต้น
ไป สำหรับคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (คดีสาขา) ซึ่งรวม
ถึงการคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรณีนี้ อันเป็นการขอให้ศาล
เปลี่ยนแปลงคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในหนังสือยืนยันหนี้ ตามประกาศกำหนด
ให้ใช้แบบพิมพ์ ล.27 ซึ่งเป็นประกาศที่ใช้กับบุคคลทั่วไปมิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดย
เฉพาะ แม้ต่อมามีข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28
พฤษภาคม 2549 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 ก็ตาม แต่ใน

ข้อ 31 วรรคหนึ่ง ยังคงให้อำนาจอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางอาจประกาศใช้แบบพิมพ์ใดๆ สำหรับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายได้ ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางมิได้ประกาศใช้แบบพิมพ์เป็นอย่างอื่น ประกาศดังกล่าวจึงมีผลบังคับได้เช่นเดิม ผู้ร้องซึ่งเป็นคู่ความในคดีจึงต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศดังกล่าว ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่าข้อกำหนดคดีล้มละลายยังเปิดกว้างว่า คู่ความอาจจัดทำเอกสารตามรูปแบบพิมพ์นั้นด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาดแบบพิมพ์ตามที่ศาลจัดไว้ให้ก็ได้ นั้น ก็เป็นการเปิดช่องให้ผู้ร้องสามารถจัดทำเอกสารขึ้นใช้เองได้โดยไม่ต้องใช้แบบพิมพ์ที่ศาลจัดไว้ให้ แต่การจัดทำก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบแห่งแบบพิมพ์ที่ศาลกำหนด ใช่ว่าจะทำแบบใด ๆ ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไป เช่นไรก็ได้ตามที่ผู้ร้องต้องการหรือทำเป็นแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่รูปแบบไม่ตรงกับที่ศาลกำหนดไม่ ดังนั้น เมื่อผู้ร้องประสงค์จะขอให้ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในหนังสือยืนยันหนี้ ผู้ร้องต้องใช้แบบพิมพ์ ล.27 หรือเอกสารที่มีรูปแบบแห่งแบบพิมพ์อย่างเดียวกัน ตามที่ศาลล้มละลายกลางกำหนดไว้ การที่ผู้ร้องใช้แบบพิมพ์ ล.8 อันเป็นแบบพิมพ์สำหรับคำร้องทั่วไป และมีรูปแบบแตกต่างจากแบบพิมพ์ ล.27 จึงเป็นการผิดข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2549 เมื่อศาลล้มละลายกลางตรวจพบในชั้นตรวจคำคู่ความจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้ผู้ร้องไปดำเนินการแก้ไขมาใหม่ให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดได้

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(สุทธินันท์ เสียมสกุล-มณฑุวงศ์ รุจิกัณเหะ-ทัศนีย์ จันสัญญาชัย ธรรมเกณฑ์)

ศาลล้มละลายกลาง - นายสถิตย์ สิทธิลักษณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ล้มละลาย

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นล62/2551

ต้น

หมายเหตุ